

עין משפט‏
נר מצוה

קבה:

לִירְתִי וְאֶ לִירְתִי ירתי. וּאֶת־הָאֹמֶר דְּאֹמֶר צִפְרִיקִין לְקַמֵּן (דף קלו:). נכסיי לך ואחרריך לפלוני ואחרי אחרריך לפלוני מת ראשון קנה שני ואם מת שני בחיי ראשון יחזרו נכסים ליורשי הראשון^א ולרב ענן דהכא דאמר ולא לירתי ירתי אמאי נקט התם אחרי אחרריך לפלוני הא אפי' לא היה שלישי אלא אמר נכסיי לך ואחרריך לפלוני ותו לא מת שני בחיי ראשון יחזרו ליורשי ראשון ראשון לא יהא לשלישי: **אמר** רב **פפא** ה**לכתא** דאין הבעל נוטל בראוי. אבל שצב^ב נוטל כדפירש הקונטרס דכיון ^גדאינו יורש אלא הוא זוכה בנכסים מיד ובשרותו בל השצב^ד ולהכי לא חשיב צמתימין צב' יש צכור (בכורות דף נב. ושם ד"ה ולא) גבי הנהו דאין נוטלין בראוי כצמוחוק משום דבעל יש לו שצח והוא הדין נמי דלא שקיל צעל צמלות אשמו אפי' צמה שלמה אשמו מנכסי מלוג^ה דהא זקן נמי הוי כנכסי מלוג כדמוכח מתימין דמציאת האשה (כמוצות דף סה:). ואפי' הכי משמע בפרק שור שנגח ד' וה' (ב"ק דף קז מצ.): דלא ירית צעל דלרבי דוקא הולך לאוקומי בגרושה דלא חשיב מלוה ראוי צצכור והוא הדין לגבי צעל^ו והאי דשציק^ז צעל דאיירי צה ונקט צכור שאינו נוטל פי שנים צמלוה היינו משום דלגבי צכור איפליגו אמוראי בשמעתין

אבל הוא הדין צעל כדפרישי' וליכא לאקשוי דאמאי לא עריב ותני להו צהדי דלגבי צכור משנה שלימה היא בצכורות (דף נא:). דאין נוטל בראוי אבל צעל דאין נוטל בראוי לא אשכח לא משנה ולא ברייתא אלא מימרא דא"ר אבהו ומתו צה משמיה דרבי יהושע בן קרחה לעיל צפירקין (דף קיג:). **ואין** ה**בכבור** נוטל^ח **פי שנים במצוה**. וכל שכן צצבח^ט והא דלא נקט שצח משום דמשצח לא הוה שמעינן דמלוה הוה ראוי דהא איכא למאן דאמר דאפי' לרבנן הוי מלוה מוחזק כדמאן דגביא דמיא ולהכי נקט רב פפא מלוה דאין הצכור נוטל פי שנים דשמעינן מינה כל שכן שצח ואע"ג דלגבי צעל וצכור חשבינן מלוה ראוי לגבי כתוצת אשה חשיבא מוחזקת וגובה אשה כתוצתה ממלוה אע"פ שאינה נוטלת לא מן השצח ולא מן הראוי כדתנן בצכורות (דף נב. ושם) אפי' הכי גביא ממלוה כדתנן בהכוצב (כמוצות פד.). מי שמת והניח אשה וצב"ח יורשין והיה לו פקדון או מלוה ציד אחרים רבי טרפון אומר ינתנו לכושל צצבהן רבי עקיבא אומר ינתנו ליורשין שכולן רריכין שצועה ואין היורשין רריכין שצועה אלמא אפילו לרבי עקיבא אי לא רריכה שצועה היתה גובה אבל לפי שצריכה שצועה גובין היורשין ותו לא תגבי האשה מהן דהוו להו מטלטלי דיתמי ולא משתעבדי ואם גבו

דבן ירית בראוי: ומקשינן מכלל דרב הונא סבר כו'. מדאוקיימנא טעם

דבן ירית בראוי: ומקשינן **מכלל דרב הונא סבר כו'**. מדאוקיימנא טעם כן רב הונא דאמר ירית צעל ס"ל דצעל נוטל בראוי: א"ר^י. לפירוש טעמא דרב הונא קאתי: נפשת. התחילי: רב הונא: **בנקטיס**. רבי אלעזר ועגמנו קרי קטן לגבי רב הונא: **כאומר מעכשיו**. וכיון דאמר ובתרה לירתאי דהיינו לצת היינו נמי כמו שאמר מיד אני נותן את גוף הקרקע לצתי אלא שזקנתי תאכל פירות צחייה ואחר כן תקח צתי או הצא מכחה את הנכסים דחשבי לה רב הונא לגבי צת כמתנת מהיוס ולאחר מיתה והלכך הויה לה זו הצת מוחזקת צחייה צצני נכסים וכי קא ירית צעל שפיר קא ירית צמוחוק: **מסתברא טעמיהו דצני מעירבא**. דחשבי להו ראוי לגבי צת ולא מוחזק דליכא למימר כאומר מעכשיו דמי דהא אם קדמה הזקנה צחייה ומכרה לאחרים וצינה וציני וכשתמות הזקנה אפי' אם תהיה הצת קיימת לא תטול כלום כדאמרין צכמוצות (נא:). ולקמן צפרקין (דף קלז.). נכסיי לך ואחרריך לפלוני אם קדם הראשון ומכר מה שמכר מכר ואין לשני אלא מה ששייר ראשון ואם לא שיר כלום לא שקיל מידי והלכך צעל לא ירית דאשמו לא הויה הוחזקה כלל צצני נכסים צחייה שהרי היתה הזקנה יכולה למכרן לגמרי מה שאין כן צמתנת מהיוס ולאחר מיתה הויה קאתי: **א"ר פפא הלכא אין הצעל נוטל בראוי צצמוחוק**. בראוי ממש כגון לירש את אשמו צקצר צנחלה שפלה לה לאחר מיתה אחא רב פפא לאשמעינן דלא ירית ^{יב} דהא כולי עלמא מודו דלא ירית כדילפינן מקראי צפירקין דלעיל (ד' קיג.). מדכתיב (יהושע כד) צגצעת פנחס צנו דרב הונא לא פליג אלא צאחרריך וכדפריש ר"א דכל האומר אחרריך כאומר מעכשיו דמי אבל בראוי דפליגי ציה רבי ורבנן (לעיל קכד.). כגון חפורה והוי שצולי שלופפי והוו תמרי לא אחא לאשמועינן דאין הצעל נוטל אלא ודאי הצעל נוטל שהרי כשמתה יורש את כל נכסים שהיתה מוחזקת צהן וכי גדלי פירי צרשותיה גדלי דנהי דפליגי רצנן צצכור דהתם היינו טעמא כדאמרן לעיל (ד' קכד.). לתת לו (דצריס בל) מתנה קרייה רחמנא אבל גבי צעל ליכא למימר הכי ועוד דאפילו צכור כה"ג דליכא יורש אחר אלא הוא יורש כל נכסי אצוי הכל מודים שירש הכל ואפילו שצח הראוי דהא כי אשצות צרשותיה אשצות: **ואין הצכור נוטל בראוי צצמוחוק**. כרבנן כגון דהוי שלופפי והוו תמרי שצופי שמן על ידי שצח שצצחו אחר מיתה אצוי אבל דיקלא ואלים ארעא ואסקא שירטון שצדיין שמן הראשון עליהם הכל מודים דשקיל חלק צכורה אבל צענים וצצרוס לא שקיל צכור פי שנים אפי' לרבי ואע"פ שצדיין לא נשתנה שמן משום דשצח שהצצחו יתומים הכל מודים דלא שקיל. ומיהו היכא דמת צכור צחיי אצוי צניו של צכור יורשין חלק צכורתו עם אחי האח דומיא דצנות כלפחד וכדפרישית לעיל צפירקין (ד' קטז: ד"ה ושהיה) דכתנינא צתוספתא דצכורות (פ"ו ה"ה) וכדאמרין בהלכות גדולות וצגמרת ירושלמי^{יג} יליף לה ריש לקיש נאמר משפט לענין כפילה (דצריס בל) ונאמר משפט לענין פשיטת^{יד} כו' כדפרישית לעיל: **ואין הצכור נוטל פי שנים צמלוה**. ואפילו צשטר צין שגבו קרקע צין שגבו מעוות דלאו האי קרקע ולאו הני מעוות צצק להון צצוהון והוה ליה ראוי. ואי תפיס עלה משכון אפי' לרב פפא צכור נוטל פי שנים דקיימא לן (גיטין דף לו.) צעל חוצ קונה משכון: צמלוה

יש נוחלין פרק שמיני בבא בתרא

נכסאי לסבתא. לזקנתי אני נותן כל נכסי אם אצוי או אם אמו: **וצפרה לירסאי**. אחר מות זקנתי לא יירשו יורשין שלה כגון צנה או צתה או אציה או אחיה אלא יורשין שלי כגון צני או צתי או אחי הקרוב קרוב קודם: הויה ליה. לההוא צצרח חדא צרתא: **שציבא**. הויה צרתא: **צחיי צעלה וצחיי סבתא**.

ואח"כ שציבא סבתא ואחא צעלה וקצצע לפי צצשעת צוואת המת היתה צתו קיימת וכמי שאמר נכסי לסבתא ובתרה לצתי דהיינו ירתי והיה רוצה לירש זכות אשמו: **א"ר הונא**. האי ובתרה לירתאי דקאמר הוהא צצרח לירתאי ולירתי ירתאי קאמר ^{טו} כיון שמתנה ליורשה והרי זכתה צהן הצת שהיתה יורשת שלה כדמפרש טעמא לקמן דכל האומר אחרריך כאומר מעכשיו דמי וכיון דזכתה צהן מחיים הרי הצעל יורש את אשמו דהיינו ירתי ירתאי והכי מפרש לה לקמיה ומיהו השתא לא ידעינן אכתי טעמא דרב הונא אלא שרואין אנו שזיכה את הצעל וטעמא לא ידעינן עד דמפרש ליה לקמיה: **ורב ענן אמר לירסאי ולא לירסאי ירסאי**. וה"ק ובתרה לירתאי לאותן יורשין שיהיו לי צעולם צשעת צתמות הזקנה אני נותן את נכסי כגון אם היתה צתו קיימת או אחיו או אצוי דכל אלו אני קורא צהן ירתאי אבל לא צן צתו כדמוכח לקמיה דהיינו ירתי ירתאי שמכח צתו הוא צא לירש אותו ולא לצעלה דאיהו נמי ירתי ירתאי דירתאי דוקא קאמר אותן הצאים מכחי ולא לירתי ירתאי הצאין מכח כחי והלכך היכא דליכא ירתאי אחר מות הזקנה אלא ירתי ירתאי נשארו הנכסים ציד יורשי הזקנה דדומה לאומר נכסי לך ואחרריך לפלוני שאם מת אותו שני יירשו יורשי ראשון כדמנינן לקמן צפירקין (דף קלו:). ואם מת שני צחיי ראשון יחזרו נכסים ליורשי ראשון: **דצעל לא יריס**. הכא דראוי הוא: **אע"ג דהוה ליה צרא לצרפא**. דהוה ליה ירתי ירתאי קאמר רב ענן דההוא צרא לא ירית כדקא דייק ליגנא דירתאי משמע ולא ירתי ירתאי: **ולא הוה דאילו הוה ליה צרא ודאי יריס**. הוהיל ואוה ראוי לירש את זה הנותן שהרי הצת וכל יוצאי יריכה צמוקס שאין כן קודמין לכל יורשי האיש^{טז} דירתאי קרינא ציה הוהיל ואוה קודם לכל יורשיו ואע"פ שצא מכח כמו ומעיקרא כי אמר לירתאי לירתאי שיהא לי צמות הזקנה קאמר וכן צתו יורש אותו וקודם לאצוי ולאחיו ואחיותו ואע"פ שהן קרוין ירתאי והצן הוהא קרוי ירתי ירתאי אפילו הכי קודם דליורשיו הראוין ליורשו מן התורה רגיל לקרות ירתאי וטעמא דצעל לא ירית לא משום דהוי ירתי ירתאי דאילו היה ראוי לירש צחלה זו מן התורה ירתאי הוה קרינא ציה אלא משום דאיו ראוי ליורשה דהוה ליה האי ממון ראוי לאשה ולא מוחזק שצדיין לא נפל צידה וצעל אינו נוטל בראוי אבל אי איכא צן דחוי למירתה ודאי ירית

אמר אותן הצאים מכחי ולא לירתי ירתאי הצאין מכח כחי והלכך היכא דליכא ירתאי אחר מות הזקנה אלא ירתי ירתאי נשארו הנכסים ציד יורשי הזקנה דדומה לאומר נכסי לך ואחרריך לפלוני שאם מת אותו שני יירשו יורשי ראשון כדמנינן לקמן צפירקין (דף קלו:). ואם מת שני בחיי ראשון יחזרו נכסים ליורשי ראשון: **דצעל לא יריס**. הכא דראוי הוא: **אע"ג דהוה ליה צרא לצרפא**. דהוה ליה ירתי ירתאי קאמר רב ענן דההוא צרא לא ירית כדקא דייק ליגנא דירתאי משמע ולא ירתי ירתאי: **ולא הוה דאילו הוה ליה צרא ודאי יריס**. הוהיל והוא ראוי לירש את זה הנותן שהרי הצת וכל יוצאי יריכה צמוקס שאין כן קודמין לכל יורשי האיש^{יז} דירתאי קרינא ציה הוהיל ואוה קודם לכל יורשיו ואע"פ שצא מכח כמו ומעיקרא כי אמר לירתאי לירתאי שיהא לי צמות הזקנה קאמר וכן צתו יורש אותו וקודם לאצוי ולאחיו ואחיותו ואע"פ שהן קרוין ירתאי והצן הוהא קרוי ירתי ירתאי אפילו הכי קודם דליורשיו הראוין ליורשו מן התורה רגיל לקרות ירתאי וטעמא דצעל לא ירית לא משום דהוי ירתי ירתאי דאילו היה ראוי לירש צחלה זו מן התורה ירתאי הוה קרינא ציה אלא משום דאיו ראוי ליורשה דהוה ליה האי ממון ראוי לאשה ולא מוחזק שצדיין לא נפל צידה וצעל אינו נוטל בראוי אבל אי איכא צן דחוי למירתה ודאי ירית

אמר אותן הצאים מכחי ולא לירתי ירתאי הצאין מכח כחי והלכך היכא דליכא ירתאי אחר מות הזקנה אלא ירתי ירתאי נשארו הנכסים ציד יורשי הזקנה דדומה לאומר נכסי לך ואחרריך לפלוני שאם מת אותו שני יירשו יורשי ראשון כדמנינן לקמן צפירקין (דף קלו:). ואם מת שני בחיי ראשון יחזרו נכסים ליורשי ראשון: **דצעל לא יריס**. הכא דראוי הוא: **אע"ג דהוה ליה צרא לצרפא**. דהוה ליה ירתי ירתאי קאמר רב ענן דההוא צרא לא ירית כדקא דייק ליגנא דירתאי משמע ולא ירתי ירתאי: **ולא הוה דאילו הוה ליה צרא ודאי יריס**. הוהיל ואוה ראוי לירש את זה הנותן שהרי הצת וכל יוצאי יריכה צמוקס שאין כן קודמין לכל יורשי האיש^{יח} דירתאי קרינא ציה הוהיל ואוה קודם לכל יורשיו ואע"פ שצא מכח כמו ומעיקרא כי אמר לירתאי לירתאי שיהא לי צמות הזקנה קאמר וכן צתו יורש אותו וקודם לאצוי ולאחיו ואחיותו ואע"פ שהן קרוין ירתאי והצן הוהא קרוי ירתי ירתאי אפילו הכי קודם דליורשיו הראוין ליורשו מן התורה רגיל לקרות ירתאי וטעמא דצעל לא ירית לא משום דהוי ירתי ירתאי דאילו היה ראוי לירש צחלה זו מן התורה ירתאי הוה קרינא ציה אלא משום דאיו ראוי ליורשה דהוה ליה האי ממון ראוי לאשה ולא מוחזק שצדיין לא נפל צידה וצעל אינו נוטל בראוי אבל אי איכא צן דחוי למירתה ודאי ירית

אמר אותן הצאים מכחי ולא לירתי ירתאי הצאין מכח כחי והלכך היכא דליכא ירתאי אחר מות הזקנה אלא ירתי ירתאי נשארו הנכסים ציד יורשי הזקנה דדומה לאומר נכסי לך ואחרריך לפלוני שאם מת אותו שני יירשו יורשי ראשון כדמנינן לקמן צפירקין (דף קלו:). ואם מת שני בחיי ראשון יחזרו נכסים ליורשי ראשון: **דצעל לא יריס**. הכא דראוי הוא: **אע"ג דהוה ליה צרא לצרפא**. דהוה ליה ירתי ירתאי קאמר רב ענן דההוא צרא לא ירית כדקא דייק ליגנא דירתאי משמע ולא ירתי ירתאי: **ולא הוה דאילו הוה ליה צרא ודאי יריס**. הוהיל ואוה ראוי לירש את זה הנותן שהרי הצת וכל יוצאי יריכה צמוקס שאין כן קודם דליורשיו הראוין ליורשו מן התורה רגיל לקרות ירתאי וטעמא דצעל לא ירית לא משום דהוי ירתי ירתאי דאילו היה ראוי לירש צחלה זו מן התורה ירתאי הוה קרינא ציה אלא משום דאיו ראוי ליורשה דהוה ליה האי ממון ראוי לאשה ולא מוחזק שצדיין לא נפל צידה וצעל אינו נוטל בראוי אבל אי איכא צן דחוי למירתה ודאי ירית

אמר אותן הצאים מכחי ולא לירתי ירתאי הצאין מכח כחי והלכך היכא דליכא ירתאי אחר מות הזקנה אלא ירתי ירתאי נשארו הנכסים ציד יורשי הזקנה דדומה לאומר נכסי לך ואחרריך לפלוני שאם מת אותו שני יירשו יורשי ראשון כדמנינן לקמן צפירקין (דף קלו:). ואם מת שני בחיי ראשון יחזרו נכסים ליורשי ראשון: **דצעל לא יריס**. הכא דראוי הוא: **אע"ג דהוה ליה צרא לצרפא**. דהוה ליה ירתי ירתאי קאמר רב ענן דההוא צרא לא ירית כדקא דייק ליגנא דירתאי משמע ולא ירתי ירתאי: **ולא הוה דאילו הוה ליה צרא ודאי יריס**. הוהיל ואוה ראוי לירש את זה הנותן שהרי הצת וכל יוצאי יריכה צמוקס שאין כן קודם דליורשיו הראוין ליורשו מן התורה רגיל לקרות ירתאי וטעמא דצעל לא ירית לא משום דהוי ירתי ירתאי דאילו היה ראוי לירש צחלה זו מן התורה ירתאי הוה קרינא ציה אלא משום דאיו ראוי ליורשה דהוה ליה האי ממון ראוי לאשה ולא מוחזק שצדיין לא נפל צידה וצעל אינו נוטל בראוי אבל אי איכא צן דחוי למירתה ודאי ירית

מסורת הש"ס

א) [לעיל קיג. צ"ק מצב:].
ב) [לעיל קכב: ונ"ק, א.] [לעיל קטו:].
ד) [נ"ב פ"ח ה"ג, א.] [נמנבר כז, א.]

הגהות הב"ח

א) רשב"ם ד"ה אמר רב הונא וכו' דכיון שמתנה לבת ליורשה והרי זכתה:
ב) ר"ה א"ר פפא וכו' דלא ירית דבחה כ"ע מודו וכו' דאין הצעל נוטל דודאי הצעל כ"ל ותיבת אלא נמחק:
ג) תוס' ד"ה אמר רב פפא וכו' דכיון דליכא יורש אחר אלא הוא זוכה בנכסים וכו' ולהכי לא חשיב צמתי' וכו' דאין נוטלין לשבחא ולא צראוי כצמוחוק:

מוסף רש"י

ואין הבעל נוטל בראוי. אין צבעל יורש את אשמו צראוי לצאח למתה, כצמוחחוק. לה מחיים (ב"ק צב:) יורשה שהיא מוחזקת ככר קודם מיתתה, כגון שמת אציה ואחא כך מתה היא (נעיל קיג.). ואין הבכור נוטל בראוי כצמוחוק. בנכסים שלה היה אצין מוחזק צשעת מיתמו, אבל ויהיו לו ציפול לו צירוש ויהיו לו לאחר זמן, אין הצכור נוטל פי שנים צהן (בכורות נא:).

מוסף תוספות

א. אצי"פ שלא נתן לראשון אלא לפירות. רבנו יונה. ב. שהושביתו נכסי אשתו אחר שמתה קודם שחזויק בהן הבעל. שם. ג. ואפי' אם יש שם שנים וכו' שיוירשין בנכסים הללו עמו אשתו ולא חלקו וכו', כיון שאין אחר יורש עם הבעל כגוף השדה בחלק אשתו וכו', משא"כ בבכור, שהרי אחיו יורשים עמו בנכסי אביו, ובאים הם מכח המוריש שהבכור בא מכתו. שם. ד. [ומסתמא משוינן ירושת הבעל ליורשת הבכור לכל דיני ראוי. שם. ועיי'ש פלריסות. ה. אבל אליבא דרבנן אפי' באשת איש מוחקמא וכו', דפסקין דאין הבכור נוטל פי שנים במלוה בין שגבו קרקע בין שגבו מעוות ה"י אמרינן בבעל. שם. ו. רב פפא. שם. ז. רבתי יויה הנירסא: ואין נוטלין. ח. דלא הוה בימי אבותון דלא שקיל. מוס' יריד.